

1500418-79.2020.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... o crime, estava desempregado, praticou tráfico de drogas para ter dinheiro e auxiliar sua mãe.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas apresentaram relatos harmônicos e uníssonos em todas as oportunidades nas quais foram ouvidos, relataram que, durante patrulhamento de rotina, receberam ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500418-79.2020.8.26.0318 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500418-79.2020.8.26.0318

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2083560/2020 - DEL.POL.LEME, 10783974 - DEL.POL.LEME, 1783/20/807 - DEL.POL.LEME, 2083560 - DEL.POL.LEME, 1783/20/807 - DEL.POL.LEME, 2083560 - DEL.POL.LEME, 1783/20/807 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ FELIPE ARAUJO FERRACIOLLI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

LUIZ FELIPE ARAUJO FERRACIOLLI foi denunciado porque, no dia 31 de março de 2020, por volta de 22 horas, na Av. Santa Isabel nº 01, Jardim Presidente, nesta cidade e comarca de Leme/SP, traria consigo, para fins de tráfico, 42 porções de maconha, pesando 29,80 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fl. 11 e auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fl. 12).

O réu foi notificado (fls. 67) e apresentou defesa prévia (fls. 72/75).

A denúncia foi recebida (fls. 77).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público e a Defesa requereram a condenação do réu, a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da confissão espontânea, a aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006, a fixação de regime aberto para início do cumprimento da pena e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e apreensão e fotografia (fls. 11 e 21), laudo de constatação provisória (fls. 12), laudo químico-toxicológico (fls. 63/65) e prova oral.

A autoria é certa.

A testemunha André Luis Meneguetti, guarda civil municipal, disse que, foi abordado, por um popular que deu conta que uma pessoa de camiseta amarela, praticava tráfico de drogas perto de uma escola, seguiu em patrulhamento, e avistou o réu, que, ao ver a guarnição, dispensou um saco. Realizada abordagem, em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No saco dispensado, encontrou porções de droga.

A testemunha Anderson Fernando Marques Simões, guarda civil municipal, discorreu que foi abordado por uma pessoa que disse que um indivíduo tinha lhe oferecido droga (pessoa de camiseta vermelha e bicicleta). Disse que, ao ver a guarnição, o réu dispensou uma sacola amarela que continha porções de maconha.

O réu disse que tem 22 anos, é solteiro, não tem filhos, está no ensino médio, trabalha, auferir rendimentos de R\$ 1.500,00, ao mês, não ostenta antecedentes criminais. Confessou o crime, estava desempregado, praticou tráfico de drogas para ter dinheiro e auxiliar sua mãe.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas apresentaram relatos harmônicos e uníssonos em todas as oportunidades nas quais foram ouvidos, relataram que, durante patrulhamento de rotina, receberam informação anônima de que uma pessoa, com determinadas características, vendia drogas ao lado de uma escola. Ao chegarem ao local, o réu saiu a bordo de uma bicicleta e dispensou uma sacola ao solo, realizada a abordagem, em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, mas, no interior da sacola dispensada, localizaram 42 porções de maconha. Anoto que não vislumbro razão para que as testemunhas, servidores públicos, intencionassem prejudicar o réu e imputassem falsamente a prática de grave crime.

O réu confessou o crime na fase policial e em Juízo.

No mais as circunstâncias do crime - quantidade e fracionamento da droga e circunstâncias da prisão - indicam que a droga era destinada ao tráfico.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo a dosimetria das penas.

Na primeira fase de dosimetria, não verifico circunstâncias a serem consideradas negativamente, assim fixo a pena-base no mínimo legal - 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, verifico que, embora presente as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, mantenho a pena no mínimo legal, em razão da súmula 231 do STJ, que veda a aplicação da pena aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, presente a causa de redução prevista no parágrafo 4º do artigo 33, reduzo a pena em 2/3 e fixo a pena definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena

Ausentes informações acerca da condição econômica do réu, fixo cada dia multa no mínimo legal.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, que consiste em prestação de serviços à comunidade pelo e limitação de fim de semana, pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, reprimendas suficientes para que o réu compreenda a gravidade do comportamento e não se dedique a atividades

ilícitas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o réu LUIZ FELIPE ARAUJO FERRACIOLLI como incurso nas sanções do artigo 33, parágrafo 4º, da lei nº 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 01 ano 08 meses de reclusão, a ser resgatada no regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, pelo mesmo período da pena de reclusão, e pagamento de 166 dias-multa (no valor unitário mínimo).

Já determinada a incineração da substância apreendida (fls. 49).

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Leme, 12 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA